

1500264-23.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... ao constatarem a situação de tráfico de drogas, agiram com correção, pelo que não há se afastar a legalidade dessa atuação.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500264-23.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500264-23.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO LOPES DE ASSUNÇÃO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

EDUARDO LOPES DE ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 16h32min, na Rua Rio Grande do Norte, próximo ao numeral 100, bairro Piracicamirim, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo, sem autorização e para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 40 (quarenta) porções de cocaína, em sua formulação popularmente conhecida como "crack", com massa líquida aproximada de 5,2g (cinco gramas e dois decigramas), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica. Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 112), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 121/122.

A denúncia foi recebida em 15/03/2022 (fls. 123), sendo o réu citado (fls. 117). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14, pela fotografia de fls. 15, pelo laudo de constatação provisória fls. 17/19, pelo comprovante de depósito de fls. 102, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 143/145, bem como pela prova oral colhida nos autos. A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 05).

Em juízo, o acusado admitiu que estava na posse das drogas consigo, mas em nenhum momento confessou aos guardas civis que estava com a droga para venda. Trazia a droga consigo e, ao avistar a viatura se assustou, pelo que foi abordado. As drogas estavam em sua cueca. Fazia o transporte da droga para uma praça próxima, pelo que receberia um pagamento de R\$ 30,00. Ia levar droga da casa de um amigo para um local próximo a um lava-rápido. Agiu dessa forma, porque passava por dificuldades financeiras diante da falta de serviço decorrente da pandemia e despesas extraordinárias por conta do retorno às aulas dos filhos.

E a confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

O guarda civil Sergio Alexandre Soares Franzin declarou que estava em patrulhamento de rotina pela área, conhecida ponto de tráfico e uso de drogas quando, no local dos fatos, avistou o réu na via pública. Ao avistar a aproximação da viatura, o acusado disfarçadamente se assustou e mudou seu trajeto, levando a mão às costas, aparentando estar escondendo algo. Esses fatos chamaram a atenção e motivou a abordagem. Em revista pessoal localizaram no bolso traseiro da bermuda do acusado 12 porções de crack, mais 28 porções da mesma droga divididos em dois saquinhos de "juju", que estavam em sua cueca. Com o réu apreenderam ainda R\$ 27,10 reais.

Informalmente, o réu confessou que estava no local na prática do tráfico, o que fazia para manter seu vício. Já havia abordado o réu no mesmo local em datas anteriores mas, como nada de ilícito foi apreendido com ele, foi liberado.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal José Antonio de Souza Oliveira.

Dessa forma, amplamente demonstrado nos autos que o acusado, no dia dos fatos, trazia consigo considerável quantidade de drogas e, ao avistar a viatura, assustou-se e se comportou de forma estranha, levando a mão às costas.

Essa conduta, ainda mais ocorrendo em conhecido ponto de venda de drogas é mais que suficiente para justificar a ação policial, não se podendo falar em falta de justa causa para a abordagem feita.

E o fato de estar o réu a transportar entorpecente em que quantidade de forma de embalagem que não deixam dúvidas quanto à destinação a consumo de terceiros é tipificada pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, de forma a caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

E não se venha falar na inconstitucionalidade da atuação dos guardas civis, matéria de longo pacificada em nossos tribunais, eis que embora não tenham atuação de patrulhamento ostensivo, não podem se omitir ao se deparar com uma situação de flagrante delito.

Assim, ao constatarem a situação de tráfico de drogas, agiram com correção, pelo que não há se afastar a legalidade dessa atuação.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal - aplicação da minorante do

art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ.

Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)

Também nesse sentido a posição adotada pelo Eg. TJSP:

“Não se ignora ter o constituinte originário pátrio estabelecido como função precípua das guardas municipais a proteção dos “bens, serviços e instalações” do Município, “o que, segundo Bulos, corresponde ao policiamento administrativo da cidade, para a proteção do patrimônio público contra a depredação dos demolidores da coisa alheia” (LENZA, Pedro. “Direito Constitucional Esquematizado” 13ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2009- pág. 664, grifei).

Contudo, nos últimos anos, têm sido debatidos projetos de emenda à Constituição destinados a ampliar as atribuições das Guardas Municipais, possibilitando-lhes também atuar em prol da segurança pública, de modo a auxiliar as sobrecarregadas Polícias Civil e Militar no combate à violência e criminalidade que assolam as cidades do país, algo ainda longe de ser aprovado, considerado o complexo procedimento legislativo especial necessário à alteração de texto constitucional. Diante disso é que, mais recentemente, aprovou-se a Lei nº 13.022/2014, a qual, em seu artigo 5º, IV, estabeleceu a possibilidade de a guarda civil “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social”, numa busca à otimização do serviço de segurança pública ainda conferido às Polícias Civil e Militar, especialmente.

Em outras palavras, a lei ordinária em destaque certamente não “dilatou” a atribuição conferida pelo Constituinte pátrio às guardas municipais (e nem poderia fazê-lo, sob pena de vício de inconstitucionalidade), ainda limitada à proteção do patrimônio público municipal e, indiretamente, da população que dele usufrua, apenas reconhecendo a possibilidade de colaboração da entidade com as instituições vocacionadas à segurança pública.

Traçado este panorama, convém ponderar que, se qualquer do povo está autorizado a prender pessoa surpreendida em situação de flagrante por permissivo legal (artigo 301 do CPP) -, nada impede a concretização da custódia por integrantes da guarda municipal, sobretudo diante do papel recentemente atribuído à instituição no auxílio eventual dos órgãos de segurança pública, para garantir a paz social. Como já se decidiu, “‘É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal’ (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019)” (STJ, HC 525772/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24-10-2019).”

(TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus Criminal nº 2123003-60.2020.8.26.0000 – Relator Des. Farto Salles - J. 17/06/2020).

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O acusado ostenta maus antecedentes (Proc. 0010987-81.2015.8.26.0451, 0017890-69.2014.8.26.0451, 3003749-28.2013.8.26.0451 – fls. 54/58), pelo que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão, mais o pagamento de seiscentos dias-multa.

E não há se falar eu os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato

prévio" (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Na segunda fase, temos que o réu é reincidente específico (Proc. 0000161-66.2017.8.26.0599 - fls. 54/58), mas diante de sua confissão espontânea, compensadas as circunstâncias agravante e atenuante, fica a pena mantida como acima fixada.

A reincidência e os maus antecedentes são prova inequívoca do reiterado envolvimento do réu com atividades criminosas, de forma a impedir a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

E não há se falar em bis in idem na utilização da reincidência para a majoração da pena e para o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Isso porque a benesse não é de ser concedida àqueles que ostentam reiterado envolvimento com atividades criminosas, sendo a reincidência e os maus antecedentes apenas uma prova dessa circunstância.

Não se pode esquecer que em razão do princípio da presunção de inocência, apenas condenações transitadas em julgado servem para demonstrar que o réu reitera em atividades criminosas. Ou seja, adotada a tese da defesa, o redutor seria aplicável a todos os casos independentemente da situação pessoal de cada acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu EDUARDO LOPES DE ASSUNÇÃO - (RG: 40385784, filho de Leonel Teixeira de Assunção e de Maria Valeria Lopes de Assunção) a uma pena de seis anos de reclusão, mais o pagamento de seiscientos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A reincidência e o montante da pena aplicada impedem a aplicação dos benefícios revistos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado.

Respondeu ao processo preso e, levando-se em conta que sempre que se viu em liberdade voltou a delinquir, não poderá recorrer solto, como forma de garantia da ordem pública.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA